باب

صحّ وندب إعارةُ مالكٍ منفعةً بلا حجر وإن مستعيرا لا مالكِ انتفاعٍ من أهل التبرّع عليه عينا لمنفعةٍ مُباحةٍ لا كذمّيٍّ مسلما وجاريةٍ لوطءٍ او خدمةٍ لغير محرمٍ او لمن تُعتق عليه وهي لها والأطعمةُ والنقودُ قرضٌ بما يدلّ وجاز أعنّي بغلامك لأُعينك إجارةً وضمن المغيبَ عليه الّا لبيّنة وهل وان شرط نفيه تردّدٌ لا غيرُه ولو بشرط وحلفَ فيما عُلم أنّه بلا سببه كسوس انّه ما فرّط وبرئ في كسر كسيفٍ ان شُهد له أنّه معه في اللقاء او ضرب به ضرْبَ مثله وفعَلَ المأذونَ ومثلَه ودونه لا أضرَّ وان زاد ما تعطب به فله قيمتُها او كراؤه كرديفٍ واتُّبع ان اعدم ولم يعلم بالإعارة والّا فكراؤه ولزمت المقيّدةُ بعملٍ او أجلٍ لانقضائه والّا فالمعتادُ وله الإخراجُ في كبناءٍ ان دفع ما انفق وفيها ايضا قيمتُه وهل خلافٌ او قيمتُه ان لم يشتره او ان طال او اشتراه بغبنٍ كثيرٍ تأويلاتٌ وان انقضت مدّةُ البناء او الغرسِ فكالغصب وان ادّعاها الآخذُ والمالكُ الكراءَ فالقولُ له بيمين الّا ان يأنف مثله عنه كزائد المسافة ان لم يزدْ والّا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وان برسولٍ مخالفٍ كدعواه ردَّ ما لم يُضمن وان زعم أنّه مُرسَلٌ لاستعارة حليّ وتلف ضمِنه مُرسِلُه ان صدّقه والّا حلفَ وبرئ ثمّ حلفَ الرسولُ وبرئ وان اعترف بالعداء ضمن الحرُّ والعبدُ في ذمّته ان عتق وان قال أوصلتُه لهم فعليه وعليهم اليمينُ ومؤنةُ اخذها على المستعير كردّها على الأظهر وفي علف الدابّة قولان ،